保密协议审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：协议当事人
• 使用场景：保密协议
• 合同类型：保密协议
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：1
• 规则级审查命中数：1
• 重大风险数量：0
• 中等风险数量：1
• 低风险数量：0
• 需要真正修改的风险数：1
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：1
• 可选优化数：0
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：0

审查覆盖统计

• 已覆盖：3 项
• 部分覆盖：1 项
• 缺失：0 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：4 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：8 项

二、核心风险摘要

• 保密义务、期限和返还：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：资料返还或销毁安排。
重要性：资料返还或销毁安排尚未明确时，协议双方对保密信息的使用、保管、返还及违约救济可能产生履行争议。
证据包ID：EB-edf14d79e112；关键证据：[SYN-3abed3d9c2ed536ad764] 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]：未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。；[SYN-ab0f6e9e15950d9f6bb8] 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]：5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。；[EV-37efb92fdf3180a0] 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]：未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。；[EV-5d0d8ed2633a8a80] 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]：5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。；[EV-f51a213cac0f39d0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：资料返还或销毁安排]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：资料返还或销毁安排。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确资料返还或销毁安排。（对应风险：保密义务、期限和返还）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 保密双方及信息流向（NDA-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：；第一章 定义 / 2、信息披露方与接受方：；第一章 定义 / 保密信息不包括：；第一章 定义第4项；第五章 其他条款第2项
• 审查判断：合同已明确约定协议第一方主体可识别；协议第二方主体可识别；披露与接受信息的角色或双向流向。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第577条
【证据定位】
• 支持要素：协议第二方主体可识别
• 条款编号：第一章 定义 / 2、信息披露方与接受方：
• 原文片段：2、信息披露方与接受方：
信息披露方是指为本次合作提供先期技术支持及技术许可等信息的签约方；信息接受方是指在本次合作中相对于信息披露方的签约方。
• 支持要素：披露与接受信息的角色或双向流向
• 条款编号：第一章 定义 / 2、信息披露方与接受方：
• 原文片段：2、信息披露方与接受方：
信息披露方是指为本次合作提供先期技术支持及技术许可等信息的签约方；信息接受方是指在本次合作中相对于信息披露方的签约方。
• 支持要素：协议第二方主体可识别
• 条款编号：第五章 其他条款第2项
• 原文片段：甲方：北京邮电大学（盖章）
签字代表：张明远（签字）
签字日期：2026年9月8日
乙方：北京智衡数据科技有限公司（盖章）
签字代表：李晨宇（签字）
签字日期：2026年9月8日
• 支持要素：协议第二方主体可识别
• 条款编号：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
• 原文片段：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
甲方：北京邮电大学
地址：北京市海淀区西土城路10号
联系人：张明远
联系方式：010-62280001
乙方：北京智衡数据科技有限公司
地址：北京市海淀区中关村东路18号启迪科技大厦A座1208室
联系人：李晨宇
联系方式：010-82561236
考虑到（1）双方拟从事协议项下活动，（2）双方在合作过程中可能向对方披露保密信息，并希望对方对所披露的信息进行保密。
• 支持要素：协议第一方主体可识别
• 条款编号：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
• 原文片段：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
甲方：北京邮电大学
地址：北京市海淀区西土城路10号
联系人：张明远
联系方式：010-62280001

乙方：北京智衡数据科技有限公司
地址：北京市海淀区中关村东路18号启迪科技大厦A座1208室
联系人：李晨宇
联系方式：010-82561236
考虑到（1）双方拟从事协议项下活动，（2）双方在合作过程中可能向对方披露保密信息，并希望对方对所披露的信息进行保密。
• 支持要素：披露与接受信息的角色或双向流向
• 条款编号：第一章 定义第4项
• 原文片段：4、保密信息
指在本协议签署日之前或之后由一方向另一方披露（以书面、口头或以其他方式，直接或间接地）的属商业、技术或专有性质的所有信息，包括但不限于关于或包含在软件内的信息，及关于专业技术、商业秘密、制造、营销或业务计划或财务或人事、现有或未来产品、销售、供应、客户、雇员、投资者或业务经营的任何信息，其中包括但不限于每一方的合作投入和本协议及其内容。
• 支持要素：协议第一方主体可识别
• 条款编号：第五章 其他条款第2项
• 原文片段：甲方：北京邮电大学（盖章）
签字代表：张明远（签字）
签字日期：2026年9月8日
乙方：北京智衡数据科技有限公司（盖章）
签字代表：李晨宇（签字）
签字日期：2026年9月8日
• 支持要素：披露与接受信息的角色或双向流向
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：
1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。
• 支持要素：披露与接受信息的角色或双向流向
• 条款编号：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
• 原文片段：本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方签署：
甲方：北京邮电大学
地址：北京市海淀区西土城路10号
联系人：张明远
联系方式：010-62280001
乙方：北京智衡数据科技有限公司
地址：北京市海淀区中关村东路18号启迪科技大厦A座1208室
联系人：李晨宇
联系方式：010-82561236
考虑到（1）双方拟从事协议项下活动，（2）双方在合作过程中可能向对方披露保密信息，并希望对方对所披露的信息进行保密。

2. 保密信息范围及除外（NDA-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一章 定义 / 保密信息不包括：；第二章 双方义务第1项

• 审查判断：合同已明确约定明确受保护的信息内容；合法公开或进入公共领域的信息除外；接受方原已知悉或持有的信息除外；独立开发取得的信息除外；从无保密义务第三方合法取得的信息除外；依法强制披露的信息除外。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第577条
【证据定位】
• 支持要素：依法强制披露的信息除外
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：
1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。
• 支持要素：明确受保护的信息内容
• 条款编号：第二章 双方义务第1项
• 原文片段：1、双方在本协议的合作过程中，一方（“披露方”）根据本协议按以下方式披露给另一方（“接受方”）的保密信息：以书面形式披露的，应在显著位置标明“机密”或“秘密”或与此类似的标记；以口头形式披露的，披露方在披露信息时应指明该信息的保密性质，且应在该信息口头披露后的十日内以上述书面形式对该保密信息向接受方予以确认。
• 支持要素：合法公开或进入公共领域的信息除外
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：
1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。
• 支持要素：从无保密义务第三方合法取得的信息除外
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：
1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。
• 支持要素：独立开发取得的信息除外
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：
1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。
• 支持要素：接受方原已知悉或持有的信息除外
• 条款编号：第一章 定义 / 保密信息不包括：
• 原文片段：保密信息不包括：

1）在披露方披露时，该保密信息已合法公开；
2）非因违反保密义务的行为，保密信息已经或正在被公开的；
3）在披露方披露信息之前接受方就拥有此项保密信息的；
4）接受方从第三方获取的保密信息，而第三方不受保密义务的约束；
5）由接受方独立开发的保密信息；
6）按照政府机关、有管辖权的法庭或法律的要求披露的保密信息，前提是接受方应尽可能的缩小披露的范围并协助披露方在披露前采取相应保护措施。

3. 保密义务、期限和返还（NDA-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：保密义务、期限和返还
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二章 双方义务第2项；第二章 双方义务第5项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：限制使用披露及接触人员；保密期限或信息公开后的终止条件；尚未覆盖：资料返还或销毁安排。
• 【风险点描述】：仍需补足：资料返还或销毁安排。
• 【缺失的法律后果】：资料返还或销毁安排尚未明确时，协议双方对保密信息的使用、保管、返还及违约救济可能产生履行争议。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第577条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确资料返还或销毁安排。
【证据定位】
• 关联风险：保密义务、期限和返还
• 证据包ID：RULE-NDA-02-01
• 证据ID：SYN-3abed3d9c2ed536ad764、SYN-ab0f6e9e15950d9f6bb8、SYN-cecf63aa1a51eb2cf96c
• 第二章 双方义务第2项 [支持：限制使用披露及接触人员]:
未经披露方书面同意，接受方不得对任何第三方披露、公开或许可使用保密信息。
• 第二章 双方义务第5项 [支持：保密期限或信息公开后的终止条件]:
5、在合作过程中发生的保密信息，其保密期限为：从合作开始时起至合作终止时间之后三年为止。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：资料返还或销毁安排

4. 保密违约救济（NDA-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二章 双方义务第9项；第三章 违约责任第1项；第三章 违约责任第2项
• 审查判断：合同已明确约定保密违反的停止侵害或损失赔偿。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第577条
【证据定位】
• 支持要素：保密违反的停止侵害或损失赔偿
• 条款编号：第三章 违约责任第1项
• 原文片段：1、接受方同意在其有任一下述违约情况下，除应赔偿披露方因此遭受的一切损害、损失以及披露方因寻求相关救济而支出的全部费用（包括但不限于律师费及执行该赔偿的费用）外，还应支付所应投资额的20%作为违约金：
1）接受方未经许可，为主合同约定以外的其他目的和范围使用保密信息；

2）接受方未经披露方同意向第三方披露或/和让第三方使用保密信息；
3）接受方有其他违反本协议保密义务的行为。
• 支持要素：保密违反的停止侵害或损失赔偿
• 条款编号：第二章 双方义务第9项
• 原文片段：9、接受方承认并同意，如其违反本协议规定的保密义务给披露方及/或关联公司造成难以弥补的严重损失，披露方将有权采取包括法律和行政手段在内的一切必要救济来维护其合法权益。
• 支持要素：保密违反的停止侵害或损失赔偿
• 条款编号：第三章 违约责任第2项
• 原文片段：2、以金钱补偿不足以补救由于违反本协议规定给技术提供方造成的损害，接受方同意，披露方将有权采取法律所允许的其他补救措施。

5. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别劳动用工关系，一般商业保密协议不适用劳动者违约金限制。

6. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

7. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

8. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。